

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Připomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Jako občan dotčeného regionu jižního Plzeňska se obracím na Ministerstvo pro místní rozvoj s připomínkami k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu v části týkající se akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice. Z níže uvedených důvodů s navrženým řešením nesouhlasím.

Odůvodnění námitek:

1. Posouzení dopadů na zdraví je odloženo do budoucna

Nesouhlasím s tím, že rozhodující posouzení dopadů na zdraví obyvatel je odloženo až do budoucích povolenacích řízení. Akcelerační režim má být vyhrazen pro lokality, u kterých jsou dopady na zdraví již nyní vyhodnoceny a uznány jako přijatelné. V případě AOV 51, 62 a 63 jsou ale zdravotně významné dopady (hluk, flicker, noční osvětlení) odloženy. Tím se ztrácí možnost rozhodnout o vhodnosti lokality na podkladě dostatečných dat.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); zákon č. 258/2000 Sb.; čl. 31 Listiny.

2. Netopýři jsou v dokumentaci zmíněni jen okrajově

Nesouhlasím s tím, že netopýřům – jedné z nejvíce VTE ohrožených skupin – je v dokumentaci věnována jen okrajová pozornost. Mezinárodní výzkum dokládá, že netopýři jsou aktivně přitahováni k turbínám a hynou jak kolizí, tak v důsledku barotraumatu. V navržených AO se nacházejí vhodné lovecké biotopy, ale konkrétní průzkumy aktivity netopýřů v dokumentaci chybí nebo nejsou dostatečně dlouhé.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; směrnice o stanovištích 92/43/EHS; princip předběžné opatrnosti.

Závěry o významnosti dopadu potvrzuje například studie: Estellés-Domingo, S. et al. (2022). Effects of wind farms on raptors: A systematic review. Science of the Total Environment.

3. Tlak horizontové dominance na obytné prostředí

Vznesené námítky se týkají skutečnosti, že navržené umístění VTE na horizontech bude trvale dominovat nad obytnou krajinou jižního Plzeňska. Vizuální dominance staveb vyšších než 200 m v horizontové poloze je trvalá, denní i noční (kvůli leteckému osvětlení). Obyvatelé okolních obcí budou mít turbíny v zorném poli každodenně, což představuje dlouhodobou psychickou zátěž a snižuje obytnou kvalitu prostředí.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; čl. 31 a čl. 35 Listiny; princip předběžné opatrnosti.

4. Vlivy posuzovány izolovaně, ne komplexně

Vznáším námitku proti přístupu, kdy jsou jednotlivé akcelerační oblasti posuzovány izolovaně, ačkoli leží blízko sebe a působí společně. AOV 51, 62 a 63 leží v relativně malé vzdálenosti od sebe a budou působit jako jeden propojený větrný region. Společný vliv na krajinu, akustické pozadí, populace ptáků a netopýrů a kvalitu bydlení nebyl řádně posouzen. Výsledek je proto podhodnocený.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; princip prevence.

5. Návrh nepřihlíží k místním znalostem

Vznáším námitku proti tomu, že návrh nepřihlíží k místním znalostem obyvatel a obcí, které dlouhodobě sledují stav krajiny i biotopů. Místní obyvatelé znají krajinu, migrační trasy zvěře, hnízdiště dravců, ale také větrné a hlukové podmínky. Pokud jsou tyto znalosti přehlíženy, výsledné rozhodnutí o akceleračních oblastech postrádá důležitý informační vstup.

Právní podklad: Aarhuská úmluva (čl. 6 a 8); princip součinnosti.

6. Výběr lokalit není podložen srovnávací analýzou

Námitku směřuji proti tomu, že výběr lokalit AOV 51, 62 a 63 nestojí na srovnávací analýze s jinými možnými lokalitami v ČR. Pro tak zásadní zásah do regionu by měla existovat srovnávací analýza vhodnosti různých lokalit z hlediska větrného potenciálu, krajinného rázu, ochrany přírody a blízkosti obytné zástavby. Taková analýza v dostupné dokumentaci chybí, výběr proto působí netransparentně.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; princip transparentnosti.

7. Územní samospráva má být chráněna, ne marginalizována

Vznáším námitku proti tomu, že akcelerační režim oslabuje postavení obcí v rozhodování o vlastním území. Územní samospráva má v ČR ústavní ochranu. Pokud má být lokalita zařazena do akceleračního režimu proti vůli místní samosprávy, je nutné to věcně i právně velmi pečlivě odůvodnit. Návrh však tuto úvahu neobsahuje.

Právní podklad: Čl. 8 a čl. 100 Ústavy ČR; zákon č. 128/2000 Sb.

8. Závěry o malém vlivu nejsou věrohodné

Nesouhlasím se závěry o malém vlivu VTE na biotopy a chráněné druhy, neboť stojí na nedostatečně robustní datové základně. Pokud jsou biologické průzkumy krátké a metodicky problematické, je obtížné na nich postavit závěr o akceptovatelnosti vlivů. V dokumentaci přitom právě tyto průzkumy slouží jako klíčový podklad pro zařazení lokality do akceleračního režimu.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; zákon č. 100/2001 Sb.; princip předběžné opatrnosti.

S výše uvedenými výhradami návrh v jeho stávající podobě odmítám a žádám o vyřazení akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice z návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu.

V dne

Podpis: